

# 关于第66299178号“洋昊消防”商标

## 驳回复审决定书

商评字[2023]第0000358265号

申请人：广东洋昊消防科技有限公司

委托代理人：北京睿朗国际知识产权代理有限公司

申请人对我局驳回其第66299178号“洋昊消防”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

申请人复审的主要理由：申请商标具有显著性和识别性，经过申请人长期使用，显著特征更加突出，并在消费者中具有相当高的知名度，不会造成消费者混淆与误认。申请人愿放弃“消防人员用石棉挡板、消防毯”小项，则与驳回决定中引证的第9900468号“昊洋 HOYOU及图”商标（以下称引证商标一）不构成类似商品上的近似商标。驳回决定中引证的第16066356号“昊洋”商标（以下称引证商标二）处于连续三年不使用撤销程序中，请求待其权利状态稳定后再审理本案。综上，请求初步审定申请商标在复审商品上的注册申请。

经复审查明：至本案审理时，引证商标二因“连续三年停止使用”已被依法撤销。据此，其现已不构成申请商标获得初步审定的在先权利障碍。

经复审认为，鉴于申请人放弃申请商标指定使用在“消防人员用石棉挡板、消防毯”商品上的注册申请，系其真实意思表示，我局予以认可，则在上述商品上我局驳回决定已生效。我局仅针对申请商标在其余复审商品上与引证商标一是否构成《中华人民共和国商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标进行审理。

申请商标指定使用的灭火器；灭火用自动洒水装置；灭火球；汽车用灭火设备；灭火设备；消防洒水装置；消防水龙带喷嘴；消防水龙头复审商品与引证商标一核定使用的计数器等商品不属于同一种或类似商品，未构成《中华人民共和国商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条的规定，我局决定如下：

申请商标在灭火器；灭火用自动洒水装置；灭火球；汽车用灭火设备；灭火设备；消防洒水装置；消防水龙带喷嘴；消防水龙头复审商品上的注册申请予以初步审定。

合议组成员：李佳洁

谢峥

刘胤颖

2023年12月18日